



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. ברנד אפרים
 2. חוה ברנד
- באמצעות ב"כ: עוה"ד ארי וקסלר וחן ישי
גולדפרב זליגמן ושות'
אלון יגאל 98, תל אביב - יפו
טל': 03-6089119 פקס: 03-6089323

נגד

הנתבעים:

1. רונית קליפשטיין
באמצעות ב"כ: עוה"ד אילן שביט שטריקס ורוית הוף
חיים צדוק ושות' עורכי דין
לינקולן 20 תל אביב
טל': 03-6254000 פקס: 03-6254040
2. אירית פנט
3. אריק פנט
4. נציגות הבית המשותף ברחוב בן צבי שמעון 59 ו-61 בגבעתיים
טל לזרוס
שמעון בן צבי 59-61, גבעתיים

פסק דין

1. תביעה למתן פסק דין הצהרתי, לפיו החלטה להרחבת מרפסות דירות בבית משותף ביחס לדירות הנתבעים 1-3 שבקומה ה-18 בבית המשותף, הכוללת סגירת חלל הפתוח לכיפת השמיים מעל מרפסת דירת התובעים שבקומה ה-17 בבית המשותף, מהווה פגיעה בזכויות התובעים ומנוגדת לדין. בגדרה, על המדוכה, הפרשנות שיש ליתן להוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, לפיה "לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. התביעה עברה לבירורי עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.

העובדות הצריכות לעניין וההליכים

3. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב שמעון בן צבי 59 ו-61 בגבעתיים, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 570 בגוש 6161 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב משני בניינים (כניסות), בני 21 קומות כל אחד, מעל קומת כניסה ושתי קומות מרתף משותפות, וכולל 156 דירות.
4. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 8.1.2012, עם מתן צו רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים.
5. התובעים, אפרים וחיה ברנד (להלן - "התובעים"), הם בעלים של דירה המצויה בקומה ה-17 בכניסה ב' בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 145 (קומה 18 בתשריט הבית המשותף). שטחה של הדירה 244.10 מ"ר והיא כוללת מרפסת שאינה מקורה בשטח כולל של 18.50 מ"ר. הדירה מהווה איחוד של שתי דירות צמודות ומרפסותיהן עובר לבניית הבית המשותף וממילא לרישומן.
6. הנתבעת 1, רונית קליפשטיין (להלן - "הנתבעת 1"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה ה-18 בכניסה ב' בבית המשותף, מעל דירת התובעים, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 148 (קומה 19 בתשריט הבית המשותף). שטחה של הדירה 120.60 מ"ר והיא כוללת מרפסת שאינה מקורה בשטח של 9.20 מ"ר.
7. הנתבעים 2-3, אירית ואריק פנט (להלן - "הנתבעים 2-3"), הם בעלים של דירה המצויה בקומה ה-18 בכניסה ב' בבית המשותף, מעל דירת התובעים, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 151 (קומה 19 בתשריט הבית המשותף). שטחה של הדירה 121.50 מ"ר והיא כוללת מרפסת שאינה מקורה בשטח של 9.20 מ"ר. דירה זו מחוברת לדירה נוספת שבבעלות הנתבעים 2-3 בקומה ה-19 בבית המשותף (רישומן בפנקס הבתים המשותפים נפרד).
8. הנתבעת 4 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת 4").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. הבית המשותף נבנה כך שבחזיתות הבניינים 'מרפסות קופצות', מרפסות הבנויות לסירוגין מקומה לקומה, כך שאינן מקורות (בעבר, שטחן של מרפסות מסוג זה לא הובא במניין השטח הכולל המותר לבניה בבית משותף).
10. בשנת 2010, בסמוך לאחר אכלוס הבית המשותף, החלו בעלי הדירות בבית המשותף לקדם במשותף, לרבות באמצעות נציגות הבית המשותף, הרחבת מרפסות הדירות בבית המשותף.
11. ביום 30.12.2018 פורסמה להפקדה ברשומות תכנית מפורטת בעניין הבית המשותף, אשר נועדה לאפשר הרחבת המרפסות הקיימות בשני הבניינים בבית המשותף באמצעות השלמת השטחים (החלל) שבין המרפסות בכל קומה, כלשונה: "תוספת שטחים לצורך הגדלת שטחי מרפסות, להשלמת מבנה אדריכלי, בהתאם להיטל קונטור מרפסת מעל מרפסת" (תכנית מספר 503-0436014 גב/644 רחוב בן צבי שמעון 59, 61 גבעתיים) (להלן - "התכנית").
12. התובעים הגישו התנגדות לתכנית בטענה לפגיעה בזכויותיהם הקנייניות. לדידם, מתן היתר בניה בהתאם לתכנית, ככל שלא תבוטל, משמעו סגירת החלל הפתוח לכיפת השמיים מעל מרפסת דירתם, שבצדה ביטול האפשרות של התובעים, אנשים שומרי מצוות, להמשיך ולקיים מצוות ישיבה בסוכה כהלכתה במרפסת, כנהוג על ידם בשבעת ימי חג הסוכות, בכל שנה ממועד בניית הבית המשותף ואכלוסו.
13. בהחלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה בגבעתיים מיום 7.5.2019 נדחתה התנגדות התובעים.
14. בהחלטה מיום 5.6.2019 דחה יושב ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה בגבעתיים בקשת התובעים למתן רשות לערור על החלטת הוועדה המחוזית.
15. ביום 2.7.2019 פורסמה התכנית למתן תוקף ברשומות.
16. התובעים הגישו עתירה מנהלית כנגד החלטות מוסדות התכנון בגבעתיים, אשר נדחתה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, מפי כבוד השופטת לימור ביבי, מיום 26.3.2020 (עת"מ (ת"א) 34648-07-19). בהתאם לפסק הדין, מוסדות התכנון אינם מוסמכים לדון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במחלוקות קנייניות. עיכוב הדיון לפני מוסדות התכנון, ככל שלא קיימת התכנות קניינית (בהעדר תימוכין קניינים מספקים), לא יחול במסגרת התנגדות לתכנית (שלב התכנון), אלא אך במסגרת בקשה להיתר בניה מכוח התכנית (שלב המימוש). עוד נקבע בפסק הדין, כי הפגיעה הנטענת בתובעים אינה נובעת מהתכנית, אלא יכול שתבוא לעולם ככל שבעלי הדירות מעל דירת התובעים יבקשו לממש התכנית על דרך של קבלת היתר בניה. לפיכך, מקומן של טענות התובעים לפגיעה בזכויותיהם הקנייניות בבית המשותף להתברר בהליך מתאים בהתאם להוראות חוק המקרקעין, ובדין לא דנו בהן מוסדות התכנון. אשר לטענות התובעים ביחס לקביעות התכנוניות מושא התכנית, נקבע בפסק הדין כי אלה מצויות "בלב ליבו של התחום התכנוני המקצועי של הוועדה המחוזית", ואין התכנית באה בגדר אותם מקרים חריגים כקבוע בהלכה הפסוקה, אשר אך בהתקיימם יתערב בית המשפט בשיקול הדעת המנהלי.

17. ביום 26.4.2020 הגישו התובעים התביעה דנן. בגדרה, עתרו למתן פסק דין הצהרתי, לפיו ההחלטה להרחבת מרפסת ביחס לדירות הנתבעים 1-3 בבית המשותף, הכוללת החלל הפתוח לכיפת השמיים מעל למרפסת דירת התובעים, מהווה פגיעה בזכויותיהם ומנוגדת לדין. לחלופין, ככל שניתן לאשר החלטה להרחבת מרפסת דירות הנתבעים 1-3, יש להתנות מימוש ההחלטה בתכנון, ברישוי ובביצוע פתרון נקודתי, הכולל התקנת רצפה פריקה או רצפה מתקפלת במרפסות דירות הנתבעים 1-3, ברצועה ברוחב של 1.80 מ' מקו הבניין לכיוון צפון, להבטיח פירוקה בכל שנה במשך כל ימי חג הסוכות, ובכפוף לרישום זיקת הנאה לטובת התובעים על זכויות הנתבעים 1-3 בדירותיהם. ביום 30.7.2020 הגישו התובעים כתב תביעה מתוקן, בגדרו הוסיפו סעד חלופי, לפיו ככל שניתן לאשר החלטה להרחבת מרפסת דירות הנתבעים 1-3, יש להתנות מימושה בשמירה על רצועה ברוחב של 1.80 מ' מקו הבניין לכיוון צפון, שבה לא תורחבנה המרפסות.

18. כנטען בכתב התביעה, התובעים רכשו הדירה בבית המשותף, לכתחילה, בשל האפשרות להקמת סוכה כהלכתה במרפסת והתאמתה לצרכיהם, בהיותם שומרי מצוות. הרחבת מרפסת דירות הנתבעים 1-3 בהתאם לתכנית כרוכה בביטול החלל הפתוח לכיפת השמיים במרפסת דירת התובעים, ומשכך עולה כדי פגיעה חמורה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בזכות העומדת לתובעים, המצויים בעשור השביעי לחייהם, לקיים הם ובני משפחתם מצוות ישיבה בסוכה בכל שבעת ימי חג הסוכות, כנהוג על ידם מאז עברו להתגורר בדירה עם השלמת בניית הבית המשותף ואכלוסו. זאת, כנטען, משישיבה בסוכה בתחום היטל אנכי של שטח בנוי מעליו פסולה ואין בה כדי לקיים מצוות ישיבה בסוכה כהלכתה. התובעים הוסיפו ועמדו בכתב התביעה על פתרונות הנדסיים חלופיים, שעיקרם התקנת רצפה פריקה או רצפה מתקפלת בחלק ההרחבה במרפסות דירות הנתבעים 1-3, אשר תפתח בשבעת ימי חג הסוכות בכל שנה. כנטען, באיזון זכויות הצדדים בתביעה דנן יש לבכר זכות התובעים, לרבות לנוכח הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין.

19. בד בבד עם הגשת התביעה, הגישו התובעים בקשה למתן צו מניעה זמני, האוסר על הנתבעים לפעול בדרך כלשהיא למימוש החלטת ההרחבה ביחס לדירות הנתבעים 1-3, לרבות בדרך של הגשת בקשה למתן היתר בניה, עד להכרעה בהליך העיקרי.

20. ביום 10.8.2020 התקיים דיון בבקשה לסעד זמני לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין בתל אביב יפו אביטל שרייבר. לאחר שנשמעו טענות הצדדים, הורתה בהחלטה בגמר הדיון מועד ביקור בבית המשותף, אשר נדחה מעת לעת בשל התפרצות נגיף הקורונה בישראל, וכן מועדים להבאת ראיות ולשמיעתן.

21. בהחלטה מיום 18.8.2020 דחתה כבוד המפקחת הבכירה שרייבר הבקשה לסעד זמני, המונע מהנתבעים 1-3 להגיש בקשה למתן היתר בניה להרחבת מרפסות דירותיהם במשותף עם כל בעלי הדירות בבית המשותף. זאת, לנוכח מאזן הנוחות ובכלל זאת חלופות הקיימות לתובעים לבניית סוכה כשרה על פי ההלכה בחג הסוכות, בהעדר דחיפות במתן הסעד הזמני כל עוד לא תחל הבניה בפועל, ובהינתן סיכויי תביעה שאינם גבוהים לקבלת הסעד העיקרי במלואו.

22. הנתבעים הגישו כתבי הגנה.

23. כנטען בכתב ההגנה מטעם הנתבעת 1, יש לדחות התביעה משבניגוד לטענת התובעים, אף לאחר הרחבת מרפסת דירת הנתבעת תיוותר לתובעים האפשרות לבניית סוכה כשרה, ובתוך כך לקיים מצוות ישיבה בסוכה כהלכתה. זאת, כפי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפרשנות הנכונה והראויה שיש להעניק להוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין להבטיח זכויות הקניין של כל בעלי הדירות בבית המשותף, מכוחה אין לשמר הזכות של בעל דירה בבית משותף לבנות סוכה באותו מיקום ובאותו גודל כפי שנהג להקימה טרם החלטת ההרחבה. כנטען, די בקיומה של אפשרות אחת להקמת סוכה, במובנה ההלכתי המצומצם ביותר, כדי לאיין כל טענה לתחולת הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין. בענייננו, משיש בידי התובעים לבנות סוכה כשרה על פי ההלכה לאחר ההרחבה, הן במרפסת דירתם משגודל הפתח הנדרש לכיפת השמיים על פי ההלכה הוא 70 ס"מ על 70 ס"מ (שבעה טפחים על שבעה טפחים), הן בחצר הבית המשותף בשטח גדול ורחב ידיים, אשר יוקצה אף באופן ייחודי לתובעים בימי חג הסוכות בכל שנה כפי הודעת נציגות הבית המשותף. עוד כנטען, אין להכשיר מנהג התובעים להקמת סוכה במרפסת דירתם, הן משעסקינן במרפסת הבנויה שלא כדין משלא ניתן היתר בניה לאיחוד שתי הדירות חרף צו רישום הבית המשותף, הן משדירת התובעים נרכשה כדירה סטנדרטית ללא זכויות עודפות תכנונית וקניינית, הן משיצירת הנוהג נעשתה באופן המונע מבעלי הדירות בבית המשותף לקדם תכנית להרחבת מרפסות טרם התבסס הנוהג. מכל מקום, ככל שעומדת לתובעים הזכות להקמת סוכה במרפסת דירתם, זו נסוגה בשל פגיעה בלתי מידתית בזכויות הנתבעת 1 לקניין, לפרטיות ולשוויון. דירות למגורים נוטות לשנות בעלויות לאורך השנים באופן המצדיק החלת החלטת ההרחבה באופן שוויוני ואחיד על כל בעלי הדירות בבית המשותף, מבלי להטיל 'מום' על דירת הנתבעת. עמידת התובעים על הותרת פתח במרפסת דירתם לכיפת השמיים ברוחב של 1.80 מ' מקו הבניין, על מנת להמשיך ולקיים מצוות ישיבה בסוכה בימי חג הסוכות, לרבות בדמות פתרונות הנדסיים שהוצעו בכתב התביעה, אף עולה כדי חוסר תום לב, לנוכח הפגיעה החמורה בקניינה של הנתבעת. בכלל זאת, הפתרון ההנדסי בדמות רצפה פריקה או מתקפלת במרפסת דירת הנתבעת, בשל היות רצפה זו בלתי יציבה ומשמיעה רעשים.

24. כנטען בכתב ההגנה מטעם הנתבעים 2-3, יש לדחות התביעה. לכתחילה, שנים קודם להליך דנן, הסכימו הנתבעים בהסכם בעל פה, להתקין במרפסת ההרחבה בדירתם רצפה פריקה, לאפשר בניית סוכה בדירת התובעים בימי חג הסוכות, בכפוף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להיתכנות טכנית ובתנאים לפיהם המרפסת אינה רועדת ומרעישה בדריכה, המרפסת בטיחותית ואסתטית, והתובעים יישאו בעלות בניית הרצפה הפריקה. זאת, מתוך יחסי שכנות טובים שבין הצדדים. לנוכח בירור שערכו התובעים עם מהנדסים בתחום הקונסטרוקציה, לפיו לא תתאפשר בניית רצפה פריקה בתנאים המוסכמים, כפי שהדבר הובא לידיעת הנתבעים 2-3, חזרו בהם הנתבעים מהסכמתם בעניין, משחלופה זו כטענת התובעים אף בכתב התביעה אינה ישימה. עוד כנטען, אי הרחבת מרפסת דירתם עולה כדי פגיעה בזכות קניינם, כמו גם בזכויות לפרטיות ולשוויון ביחס לכל בעלי הדירות בבית המשותף הזכאים להרחיב מרפסת דירתם בהתאם לתכנית. בהקשר זה, הוסיפו הנתבעים 2-3 וטענו כי גריעה של כ-2/3 משטח ההרחבה המתוכנן, כפי החלופה שהוצעה על ידי התובעים, תותיר מרפסת משונה בצורת האות 'ר', הכוללת חור כעור וחסר הגיון, באופן שאינו מקדם המרחב החיצוני והתרומה לדירה עם הרחבת המרפסות על פי התכנית, כמו גם תכליתה, ליצור חזית אחידה של קירות הבית המשותף ולהבטיח שמירה על פרטיות בעלי הדירות בבית המשותף. כנטען, התובעים יכולים לקיים מצוות חג הסוכות בסוכה שתיבנה בחצר הבית המשותף, חצר גדולה במיוחד הסגורה לשימוש דיירי הבית המשותף בלבד והבנויה ממשטחי דשא וריצוף כאחד, תוך שימוש והסתייעות במעלית להעברת הארוחות והדרוש לישיבה בסוכה. יתרה מזאת, משנתנו התובעים הסכמתם להרחבת מרפסת דירתם, יש לראות התנגדותם להרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 התנגדות חסרת תום לב, ומכוח הוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, כמסכימים להרחבה דומה של מרפסות דירות הנתבעים. הנתבעים 2-3 אימצו טענת הנתבעת 1, לפיה הפרשנות הנכונה והראויה שיש להעניק להוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין היא להבטיח זכויות הקניין של כל בעלי הדירות בבית המשותף, מכוחה אין לשמר הזכות של בעל דירה בבית משותף לבנות סוכה באותו מיקום ובאותו גודל כפי שנהג טרם ההרחבה.

25. כנטען בכתב ההגנה מטעם הנתבעת 4, דין התביעה להידחות, משכנגד רצונם של בעליהם של 155 דירות בבית המשותף, עומדת לה התנגדות יחידה של התובעים בשל רצונם להקים סוכה ענקית במהלך חג הסוכות. יש לדחות ההתנגדות לנוכח זכויות הנתבעים 1-3 ובהינתן שלוש חלופות אשר יש בהן כדי ליתן מענה לצרכי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים, כדלקמן: האחת, הקמת סוכה כשרה, גדולה ורחבה בחצר המטופחת של הבית המשותף ששטחה כ-1,600 מ"ר, כפי שנוהגים לעשות דיירים אחרים שומרי מצוות בבית המשותף בימי החג. השניה, התקנת רצפה פריקה בשטח כולל של כ-5.5 מ"ר (1.82 מ' × 3.04 מ') בשטח הרחבת מרפסת דירת הנתבעים 2-3, כפי הסכמתם עובר להגשת התביעה דנן. השלישית, הותרת פתח לכיפת השמיים במידה המינימאלית המחויבת על פי ההלכה (70 ס"מ × 70 ס"מ), לרבות מתוך תחתית המחיצה שבין מרפסות דירות הנתבעים 1-3. עוד כנטען, אין לקרוא הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין, כך שתדחה החלטה להרחבת דירה בבית משותף אם לא יתאפשר לבעל דירה בבית המשותף לבנות סוכה באותו אופן, גודל ומיקום כפי שנהג לעשות קודם להחלטה. מכל מקום, לנוכח קידום התכנית להרחבת מרפסות הדירות בבית המשותף, בידיעת התובעים, ובהינתן כי דירת התובעים היא איחוד דירות שלא בהתאם להיתר בניה, אין לראות קיום הסוכה במרפסת דירת התובעים משום נוהג אלא פעולה ארעית. כפועל יוצא, אין לפגוע בזכות העומדת לכל בעלי הדירות בבית המשותף להרחיב מרפסת דירתם בהתאם לתכנית, ובתוך כך להנות מפרטיות, מנוחות, מאיכות חיים ומיכולת לארח בצורה מכובדת בחג הסוכות, כל אחד על פי אורח חייו ואמונתו.

26. ביקור בבית המשותף התקיים ביום 16.11.2020, במעמד הצדדים, בגדרו צפתה כבוד המפקחת הבכירה שרייבר בחצר הבית המשותף ובמרפסות הצדדים, כמפורט בפרוטוקול הביקור ממועד זה.

27. התובעים הגישו תצהירי עדות ראשית, הכוללים תצהיריהם של התובע 1 ושמה רשף. הנתבעת 1 הגישה תצהיר עדותה הראשית במצורף לחוות דעת מומחה מטעמה, מהנדס הבניין ברוך שניר. הנתבעים 2-3 הגישו תצהירה של הנתבעת 2, תצהיר עדות ראשית. הנתבעת 4 הגישה תצהירו של יושב ראש נציגות הבית המשותף טל לזרוס, תצהיר עדות ראשית.

28. עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו, עברה התביעה להתברר לפניי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. ביום 11.4.2021 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות. בהסכמת הצדדים, חלף חקירת המצהירים מטעם הצדדים, מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין צבי רון (להלן - "המומחה"), ליתן חוות דעת בשאלת היתכנות הפתרונות ההנדסיים שהציעו הצדדים בכתבי טענותיהם - רצפה פריקה/נשלפת בשטח הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 כהצעת התובעים, ומרפסת סוכה נשלפת (טלסקופית) במרפסת דירת התובעים כהצעת הנתבעים - לרבות מלוא ההיבטים הקשורים בכך ובכללם היבטי תכנון, רישוי, פונקציונליות ובטיחות, וכן חלופות משנה בהתייחס לפתרונות ההנדסיים, ככל שקיימות ועלותן. עוד בהתאם להסכמה הדיונית, הצדדים רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה וכן לחקרו על חוות הדעת. ככל שלא יהא בחוות דעת המומחה לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקות בהסכמה, יגישו הצדדים כתבי סיכומים בהסתמך על מלוא המסמכים הקיימים בתיק תוך שהצדדים מוותרים על חקירות המצהירים מטעמם.
30. ביום 9.9.2021 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביקר בדירות הצדדים בבית המשותף.
31. ביום 14.2.2022 התקיימה ישיבה לחקירת המומחה על חוות דעתו, לבקשת הנתבעים.
32. בהחלטה בגמר הדיון, הנחתי לפני הצדדים מתווה מוצע לסיום המחלוקות בהסכמה בהתאם לחלופה שבאה בחוות דעת המומחה, לפיה תותקן בדירות הנתבעים 1-3 מרפסת פריקה, תוך שהצדדים יפעלו במשותף לקבלת חוות דעת מהנדס מכונות לעניין יישום חלופה זו. בידי הצדדים ניתן פרק זמן לבחינת המתווה לסיום המחלוקות בהסכמה, לרבות לצורך ביצוע בדיקות נדרשות כפי בקשתם.
33. ביום 1.6.2022 הודיעו הצדדים כי מגעים שקיימו לסיום המחלוקות בהסכמה לא נשאו פרי. בהלימה, הוריתי בהחלטה מיום 6.6.2022 מועדים להגשת סיכומים בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. בהחלטה מיום 21.7.2022, דחיתי בקשת הנתבעים להתיר הגשת חוות דעת מומחה מטעמם, משהושלמה מלאכת הבאת הראיות ובהתאם להסכמה הדיונית שבאה בין הצדדים בעניין זה.

35. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.

עיקרי טענות הצדדים

36. לטענת התובעים, דין התביעה להתקבל. התובעים חזרו על טענותיהם בכתב התביעה, בהדגישם כי בהתאם להוראות הדין אין לאשר ההחלטה להרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3, משהרחבה כאמור עולה כדי פגיעה בזכות הקניין של התובעים למפתח שמיים במרפסת דירתם לצורך הקמת סוכה כהלכתה במרפסת, כמנהגם בכל שנות קיום הבניין. כנטען, לעניין זה חשיבות מכרעת לתובעים, אנשים שומרי מצוות, אשר אפשרות קיום הסוכה במרפסת דירתם ואירוח בני משפחתם בה היא חלק חיוני והכרחי במארג שיקוליהם בעצם רכישת הדירה. זאת, כנתמך בלשון המפורשת של הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין, לפיה יש להגביל הזכות של בעל דירה בבית משותף להרחיב דירתו ככל שיש בהרחבה כדי למנוע מבעל דירה אחרת בבית המשותף האפשרות להמשיך ולהקים סוכה כהלכתה בדירתו כפי שנהג טרם החלטת ההרחבה. בהתאם לדרישות ההלכה, תנאי לכשרות הסוכה הוא הימצאה מתחת לכיפת השמיים שלא בשטח ההיטל האנכי של אף חלק בבניין שמעליה. בהלימה, הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3, באופן הסוגר הפתח הקיים כיום לכיפת השמיים במרפסת התובעים, משמעה מניעת האפשרות העומדת לתובעים להקים סוכה כהלכתה בביתם, קנינם הפרטי, כפי שנהגו ערב החלטת ההרחבה בכל שנה בחג הסוכות ממועד אכלוס הבית המשותף. התובעים עתרו לדחיית טענת הנתבעים לחלופה לבניית סוכה בחצר הבית המשותף, משיש בכך כדי לאיין הוראות סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין. בתוך כך, מיקום דירת התובעים בקומה ה-17 של הבניין אינו מאפשר לתובעים, המצויים בשלהי העשור השביעי לחייהם והסובלים מבעיות בריאותיות, שימוש סביר וראוי בסוכה בחצר הבית, משהדבר מחייב עליה וירידה של 17 קומות, תוך הורדת כלים, אוכל וריהוט מספר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פעמים ביום. משכך, אינו תחליף להקמת סוכה במרפסת הדירה כפי ההסדר הקבוע בחוק. עוד לטענת התובעים דין התביעה להתקבל, משהרחבת מרפסות דירות הנתבעים 3-1 תגרום לפגיעה קניינית בלתי סבירה בתובעים, משתימנע מהם היכולת ליהנות ממרפסתם כמרפסת שמש (דירת 'מיני-פנטהאוס'). לחלופין, מתוך הרצון לשמר יחסי שכנות תקינים, מסכימים התובעים הן להרחבת מרפסות דירות הנתבעים 3-1, כך שיוותר חלל פתוח ברוחב של 1.5 מ' מקו הבניין לאורך המרפסת הקיימת כיום בדירת התובעים, הן לפשרה לפיה הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 3-1 תתאפשר באופן מלא, תוך שיוותר פתח בחלק המורחב שבו תותקן רצפה פריקה שתפתח בימי חג הסוכות בלבד, תוך רישום הערה מתאימה בפנקסי המקרקעין. זאת, כנתמך במסקנתו החד משמעית של המומחה.

37. לטענת הנתבעים 3-1, דין התביעה להידחות. הנתבעים חזרו על טענותיהם בכתבי ההגנה, בהדגישם כי עניינה של המחלוקת בשאלה פרשנית הדורשת איזון בין זכויותיהם החוקתיות של הנתבעים לקניין, לשוויון ולפרטיות, הבאות לידי ביטוי בהרחבת מרפסות דירותיהם, לבין זכותם הקניינית הנטענת של התובעים להקמת סוכה גרנדיוזית במרפסת דירתם לשימושם במשך שבוע אחד בשנה. במחלוקת זו גוברת זכות הנתבעים להרחיב מרפסות דירותיהם, משאין לבכר טענת התובעים לזכות העומדת להם על פי דין לבנות סוכה בדיוק באותו אופן ומיקום במרפסת דירתם, משאין המדובר במרפסת סוכה סטטוטורית המעוגנת בתכנית, ומשדירתם אינה דירת גג או דירת גן בבית המשותף. מכל מקום, הוכח כי מראשית אכלוס הבית המשותף החלו בעלי הדירות לפעול לקידום ההרחבה של המרפסות בידיעת התובעים ובמעורבותם, באופן המאיין טענתם לביסוס נוהג. עוד הוכח כי ניתן להבטיח הקמת סוכה בחצר הבית המשותף, ואף אם חלופה זו אינה נוחה לאירוח כמו סוכה במרפסת, הרי שבאיזון בין נוחות התובעים לבין הפגיעה בזכויות הנתבעים להרחבה, זכות הנתבעים על העליונה. אשר לחלופה שהציגו התובעים להותרת רצועה פתוחה לשמיים, הרי שמשמעה גריעה של 2/3 משטח ההרחבה של מרפסות דירות הנתבעים 3-1 בהתאם לתכנית. בבחינת פגיעה שאינה מידתית בנתבעים, לנוכח גודל סוכה כשרה על פי ההלכה שאינו עולה על כ-0.5 מ"ר. בנוסף, יש לדחות החלופה בדבר רצפה פריקה במרפסות דירות הנתבעים, הן משיש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפתרון זה כדי להטיל מום קנייני לתקופה בלתי מוגבלת ביחס לדירות הנתבעים אך כדי לספק רצונם של התובעים בקיום מצוות סוכה דווקא במרפסת דירתם, הן משפתרון זה אינו ישים. לא הוגשה לתיק המפקחת על רישום מקרקעין חוות דעת מומחה, מהנדס מכונות, המאשרת כי ניתן לבצע, מבחינה מכנית, רצפה פריקה במרפסות דירות הנתבעים. בעניין זה נותרה אך חוות דעת המומחה מטעם הנתבעת 1, אשר לא נסתרה בדבר העדר ישימות חלופה זו, לרבות בהעדר יכולת להבטיח מדרך שאינו רועד ומרעיש. אשר לטענת התובעים להסתמכות עובר לרכישת דירתם בבית המשותף, עתרו הנתבעים לדחייתה, משאין בעל דירה בבית משותף יכול להסתמך על כך שהמצב התכנוני סביבו יעמוד מלכת, ומשאין בה כדי לחייב צדדים שלישיים, לרבות בהעדר הוראה בתקנון הבית המשותף. מכל מקום, משנתנו התובעים הסכמתם להרחבת מרפסת דירתם, יש לראות התנגדותם להרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 התנגדות חסרת תום לב, ומכוח הוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, כמסכימים להרחבה דומה של מרפסות דירות הנתבעים.

38. לטענת הנתבעת 4, דין התביעה להידחות. הנתבעת 4 חזרה על טענותיה בכתב ההגנה, בהדגישה כי נציגות הבית המשותף פעלה ופועלת בנסיגות לגשר בין הצדדים, באופן הוגן ואובייקטיבי. בתוך כך, אין לבכר רצונם של התובעים להקים סוכה "ענקית" במרפסת דירתם בימי חג הסוכות, בהינתן שתי חלופות, הן חלופה להקמת סוכה כשרה, גדולה ורחבת ידיים בחצר הבית המשותף, חצר פנימית, מוגנת ומאובטחת, כפי שנוהגים דיירים אחרים בבית המשותף; הן חלופה להקמת סוכה במרפסת דירת התובעים בהינתן פתח לכיפת השמיים בשטח של כ-2 מ"ר, אשר ייגרע במשותף משטח הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3, לאפשר בניית סוכה כשרה במרפסת דירת התובעים, אשר תעמוד לתובע עצמו בלבד לקיים מצוות הישיבה בסוכה לרבות אפשרות ללינה בה. זאת, מבלי שתידרש התקנת רצפה פריקה בשטח הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3, אשר ספק לגבי ישימותה. בתוך כך, אימצה הנתבעת 4 טענות הנתבעים 1-3 בכתב סיכומיהם, בדבר הפרשנות הנכונה שיש ליתן להוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין, העדר נוהג שקנו התובעים בקשר עם בניית סוכה במרפסת דירתם במשך השנים מאז נבנה הבית המשותף ואוכלס,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ודחיית הטענה להסתמכות התובעים בעת רכישת הדירה לעניין האפשרות העומדת להם לאין קץ לבנות סוכה במרפסת דירתם כפי שנהגו עובר להחלטת ההרחבה.

39. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

40. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. אביא להלן טעמי למסקנה זו, תחילה המסגרת הנורמטיבית החלה על הסכסוך דנן לעניין הרחבת דירה בבית משותף והפרשנות שיש ליתן לסיג הקבוע בהוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין ככל שהרחבת דירה מונעת מבעל דירה אחרת בבית המשותף האפשרות לבנות סוכה. לאחריהם, אפנה ליישום אמות המידה והעקרונות המנחים בנסיבות המקרה דנן, לרבות בחינת קיומן של חלופות לאפשר בניית סוכה במרפסת דירת התובעים והרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3.

הרחבת דירה בבית משותף

41. במסגרת תיקון מספר 18 לחוק המקרקעין משנת 1995, הוסף סימן ג' בפרק ו' לחוק, המסדיר זכויות וחובות בעלי דירות בבית משותף לעניין הרחבת דירה בבית משותף. עיקרו, הפחתת שיעור הרוב הדרוש מקרב בעלי דירות בבית המשותף לבניה שמטרתה הרחבת דירה בבית המשותף. התכלית שבבסיס התיקון לחוק, הקלה על מצוקת הדיור וצפיפות המגורים בבתים משותפים בישראל בדרך של הרחבת דירות קיימות, ובתוך כך מתן אפשרות לניצול יעיל והולם יותר של הקרקע שעליה בנוי הבית המשותף. כלשון הוראת סעיף 71ב לחוק המקרקעין, לאמור: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

42. בהתאם להוראת סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, בעל דירה בבית משותף המבקש להרחיב דירתו נדרש לקבל הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף לשלושת הבאים, במצטבר: הסכמה להוצאה של חלק מסוים מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה, הסכמה לבניה שמטרתה הרחבת הדירה, והסכמה לחלוקת זכויות הבניה הנדרשות להרחבת הדירה. על הסכמת בעלי הדירות לשלושת רכיבים אלה להיות בשיעור הנדרש כקבוע בהוראת סעיף 71ב(א) לחוק, ובטיב כפי שפורש בהלכה הפסוקה, לרבות מסוימות ההסכמה, זולת אם נקבע בתקנון מוסכם החל על הבית המשותף הוראות אחרות בעניין זה (ראו גם: ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, פ"ד נד(3) 389, 393-394 (2000); ע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, פ"ד נג(1) 469, 476 (1999); ע"א 2525/92 ראוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850, 855-857 (1993); ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, פ"ד לז(2) 497, 501-502 (1983)). כפי שהוספתי ושניתי בפסקי דין קודמים, על בעל דירה המבקש להרחיב דירתו בבית משותף לעשות כן אך בהתאם להסכמה שניתנה בידו על ידי בעלי הדירות בבית המשותף, בכפוף להוראות סימן ג' 1 לחוק המקרקעין, ובהתאם להיתר בניה כדין (ראו גם: תיק 6/320/2019 (מפקח פתח תקווה) גודיס נ' שמעון, פסקאות 35-42 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (6.2.2022)).

43. הרחבת דירה הוגדרה בסעיף 71א לחוק המקרקעין, לאמור: "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף". הרחבה של מרפסת קיימת בדירה בבית משותף עונה על הגדרת הרחבת דירה, בהתקיים סמיכות פיסית בין הדירה לבין הבניה שעתידה להרחיב אותה (ראו גם: ע"א 1462/10 עטייה נ' שגיא, עמוד 12 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (2.8.2012)).

44. בענייננו, אין חולק כי התקבלה החלטה של כל בעלי הדירות בבית המשותף להרחיב דירותיהם על דרך של הרחבת המרפסות הקיימות בדירות הבית המשותף, על ידי השלמת השטחים (החלל) שבין המרפסות בכל קומה, בהתאם לתכנית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיג להרחבת דירה בבית משותף - החלטה המונעת מבעל דירה האפשרות לבנות סוכה

45. סימן ג1 בפרק ו' לחוק המקרקעין מסדיר מערכת של איזונים מהותיים, שתכליתה לצמצם הפגיעה בקניין. בכלל זאת, לא תתקבל החלטת הרחבה הפוגעת בזכויות הבניה היחסיות להרחבת דירה הנתונות לכל בעל דירה בבית המשותף; בעל דירה שדירתו הורחבה ייחשב כמסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת בבית המשותף; ובעל דירה שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף יחוב בתשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

46. סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין מורנו איזון מהותי נוסף שביקש המחוקק לקבוע באשר להרחבת דירה בבית משותף, בקבעו לאמור:

”לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה.”

47. הצדדים בתביעה שלפניי חלוקים בשאלת הפרשנות שיש ליתן להוראת דין זו. לעמדת התובעים, הוראת דין זו מורנו הגבלה על הזכות של בעל דירה בבית משותף להרחיב דירתו ככל שיש בהרחבה כדי למנוע מבעל דירה אחרת בבית המשותף האפשרות להמשיך ולהקים סוכה כהלכתה בדירתו כפי שנהג טרם החלטת ההרחבה. מנגד, מחזיקים הנתבעים בעמדה לפיה הפרשנות הנכונה שיש ליתן להוראת דין זו היא להבטיח אפשרות להקמת סוכה במובנה ההלכתי המצומצם ביותר, שלא בהכרח באותו מיקום ובאותו גודל של הסוכה כפי שנהג בעל דירה לבנותה טרם החלטת ההרחבה.

48. במחלוקת שניטשה בין הצדדים לעניין הפרשנות שיש ליתן להוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין, מצאתי לבכר הפרשנות לפיה בעל דירה בבית משותף אינו רשאי להרחיב דירתו, ככל שיש בהרחבה כדי למנוע מבעל דירה אחרת בבית המשותף לבנות סוכה כפי שנהג לעשות כן לפני החלטת ההרחבה. זאת, תוך שכל מקרה ומקרה ייבחן על פי נסיבותיו בהתחשב, בין היתר, בשיקולים הבאים: מיקום הסוכה עובר להחלטת ההרחבה (בדירה על הצמודותיה או בשטחי הרכוש המשותף),



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מאפייני הסוכה וממדיה בהלימה להלכות סוכה, נסיבותיו האישיות של בעל הדירה שנהג לבנות הסוכה, חלופות קיימות וסבירות לבניית הסוכה לאחר החלטת ההרחבה במיקומה, מהות ההרחבה המבוקשת, גודל דירתו של מבקש ההרחבה ונסיבותיו האישיות.

אביא להלן טעמי למסקנה זו.

49. בהתאם להלכה הפסוקה, פרשנות חקיקה תיעשה במספר שלבים. בשלב הראשון, תיבחן לשונו של החוק על מנת לחלץ ממילות החוק המשמעויות המצויות במתחם האפשרויות הלשוניות. ככל שלשון החוק סובלת יותר ממשמעות לשונית אחת, תיבחר המשמעות הלשונית המיטיבה להגשים תכליתו של החוק, בשים לב כי לשון החוק היא אחד המקורות באמצעותם למד הפרשן על תכלית החקיקה. תכלית החוק היא הן התכלית הסובייקטיבית הבוחנת המטרה אשר ביקש המחוקק לקדם באמצעות החוק ואשר עמדה לנגד עיניו, כנלמד בין היתר מההיסטוריה החקיקתית והפרלמנטרית, הן התכלית האובייקטיבית שעיקרה המטרות, הערכים והעקרונות שחקיקה בחברה מודרנית ודמוקרטית נועדה להגשים, ככל שהפעלת התכלית על לשון החוק מעלה יותר מאפשרות פרשנית אחת (דנג"ץ 7335/21 שרת הפנים נ' ראיסה מרניצ'בה, פורסם ב"נבו" (13.11.2023); אהרון ברק פרשנות במשפט כרך שני - פרשנות החקיקה, עמודים 79-81, 201-205 (1993-תשנ"ג)).

50. לשון הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין מורנו כי לא תתקבל החלטת הרחבה, אשר יש בה כדי למנוע מבעל דירה בבית משותף "האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה". לשון הסעיף אינה קובעת במפורש מהי אותה 'אפשרות לבנות סוכה', האם כפי הנוהג של בניית הסוכה עובר להחלטת ההרחבה על פי מיקומה וממדיה, אם לאו. בהלימה, סובלת לשון החוק המשמעויות הלשוניות שביקשו הצדדים ליתן להוראת דין זו, הן זו של התובעים, לפיה לא תתקבל החלטת הרחבה המונעת מבעל דירה בבית משותף האפשרות לבנות סוכה במיקומה ובממדיה להבטיח קיום מצוות ישיבה בסוכה, כפי שנהג לעשות לפני ההחלטה, הן זו של הנתבעים, לפיה לא תתקבל החלטת הרחבה המונעת מבעל דירה בבית משותף האפשרות לבנות סוכה, במובנה ההלכתי המצומצם ביותר, שלא בהכרח כפי שנהג לעשות לפני ההחלטה ביחס למיקום הסוכה ולממדיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. בנסיבות אלה, אפנה לבחון תכלית החוק על מנת ליתן להוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המשמעות הלשונית המיטיבה להגשים תכלית החוק. תכלית החוק היא המטרות, היעדים והערכים שדבר החוק נועד להגשים, הן תכלית סובייקטיבית הלוא היא כוונת המחוקק הנלמדת ממקורות שונים ובכללם ההיסטוריה החקיקתית והפרלמנטרית, הן תכלית אובייקטיבית שליבתה הערכים, היעדים והעקרונות שהחוק נועד להגשים.

52. הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין לא נכללה בנוסח הצעת החוק המקורי (הצעות חוק 2322, ד' כסלו תשנ"ה, 7.11.1994, עמוד 114), אלא הוספה במסגרת דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, במסגרת הכנתה לקריאה השניה והשלישית. לפיכך, אין בדברי ההסבר להצעת החוק התייחסות להוראת דין זו. על ההיסטוריה החקיקתית והפרלמנטרית של הוראת דין זו ניתן ללמוד מדיוני ועדת הכנסת, ממנה נבקש כאמור ללמוד התכלית שעמדה ביסוד חקיקתה.

53. כעולה מפרוטוקול ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט מיום 10.1.1995, אשר דנה בהצעת החוק, ביקשו חברי הכנסת להגן על הזכות של בעל דירה בבית משותף לבנות סוכה, ככל שעשה כן קודם להחלטת ההרחבה, בבחינת "התנגדות יחיד שתוכל לעצור בניה". חבר הכנסת י' לוי עמד על הצורך להגן בחוק המקרקעין על הזכות של בעלים של דירה בבית משותף אשר רכשו הדירה, כלשונו, "בתשומת לב מיוחדת ובתנאי שיוכלו לבנות בה סוכה בחצר או בגג. צריך להגן בחוק המקרקעין על הזכות שיוכלו לבנות בה סוכה קנה דירה מתוך ידיעה שיוכל לבנות סוכה בגג או בחצר, לא יוכל רוב הדיירים בבית לקבוע שאין לו יותר אפשרות לבנות סוכה, כי זה יחייב אותו למכור את הדירה ולעבור לגור במקום אחר". יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת א' פורז, הוסיף בסכמו ישיבה זו לאמור: "אנחנו רוצים לאפשר במקום שבו היה שטח שאפשר היה להקים בו סוכה והקימו בו סוכה, להשתמש בו לבניית סוכה. אנחנו משתדלים - מאחר והחקיקה היא לא רק ליהודים אלא לכלל תושבי ישראל, כולל לא יהודים - לעשות משהו אוניברסלי. אם נצליח להשיג את המטרה על ידי ניסוח אוניברסלי, נעשה זאת. אם לא נצליח, נחזור לניסוח הישיר. אני חושב שזכותו של מי שקנה דירה כדי שיוכל לבנות בה סוכה, לבנות סוכה." (ההדגשה אינה במקור). בתוך כך, צוין בסיפא דברי הוועדה כי יושב ראש הוועדה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והיועצת המשפטית של הוועדה, ישבו במשותף לנסח הוראת דין זו, כלשונו, "נסח את הכול מחדש, כולל את הניסיון למצוא פתרון לשאלת הסוכה".

54. בישיבה נוספת של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת שהתקיימה ביום 23.3.1995, בעניין הצעת החוק, שב ונדון עניין בניית סוכה בבית המשותף והצורך להבטיח כי זכות זו לא תיפגע בשל החלטת ההרחבה, לרבות לעניין מיקומה. אביא הדברים שבאו בישיבה כלשונם:

"היו"ר א' פורז: אני מציע שנאמר את זה חד משמעית, לא תתקבל החלטת ההרחבה שיש בה כדי לשלול את האפשרות לבנות סוכה בבניין. נניח שהיתה סוכה על הגג בעבר, ישימו את הסוכה בקצה. תכתוב את זה כך, 'לא תתקבל החלטה שיש בה כדי למנוע אפשרות של הקמת סוכה בבניין'.

ת' פנחסוביץ: יש לי הצעה. לא תתקבל החלטת ההרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה כפי שנהג לעשות לפני החלטת ההרחבה.

היו"ר א' פורז: נניח הוא נהג על הגג, אז לא תוכל להצמיד את הגג, שהוא נהג קודם לעשות על הגג. ואם יש לו בחצר?

ת' פנחסוביץ: למנוע את האפשרות. לא שיגיד היום אני רוצה להתחיל לעשות סוכות, אז לא היו לי ילדים.

היו"ר א' פורז: זה מקום שבו ניתן היה לבנות בעבר סוכה.

ת' פנחסוביץ: לא תתקבל החלטת ההרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, כפי שנהג לעשות לפני החלטת ההרחבה.

א' יעקב: אם הוא נהג לעשות את זה על הגג ויש שם עשר קומות.

ש' אלון: מה קורה אם השימוש נשאר רק בחניה וצפוף?

ת' פנחסוביץ: בחניה אין אפשרות. לא תתקבל החלטת ההרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה כפי שנהג לעשות, או אם נהג לעשות לפני החלטת ההרחבה.

ש' שהם: אני הוספתי עוד משפט בכל אופן. לא תתקבל החלטת ההרחבה שיש בה כדי למנוע וכו', לבנות סוכה ולו במקום אחר בכביש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת' פנחסוביץ: אבל חיסרון גדול הוא שאנחנו נכנסים בחוק המקרקעין. אנחנו בדרך כלל שומרים שהוא יעסוק בזכויות, הוא ידבר באופן כללי, הוא לא יכנס לפרטים. פה אנחנו נכנסים לנושא סוכה, אבל אין לנו ברירה.

א' שניידר: בעל דירה הרואה עצמו נפגע באופן מהותי מההחלטה, ס' 71(ב) רשאי לפנות למפקח תוך 45 ימים מיום שהוצאה לו ההחלטה או תוך מועד מאוחר יותר.

ת' פנחסוביץ: אז הוא יכול להגיד לו לך הביתה. אני לא רואה פה פגיעה מהותית. זה מה שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים זכות שלו להופיע בפני המפקח.

55. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, על המידע המתקבל מההיסטוריה החקיקתית והפרלמנטרית להשתלב עם המידע בדבר תכלית הוראת החוק, הנלמדת אף מלשונה ומהקשרה בדבר החקיקה (ע"א 592/88 שגיא נ' עזבון המנוח אברהם ניניו ז"ל, פורסם ב"נבו" (4.3.1992)). כאמור, הוראת סעיף 71(ז) לחוק המקרקעין נקבעה בסימן 11 לחוק שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה", במסגרת תיקון מספר 18 לחוק המקרקעין המסדיר זכויות בעלי דירות בבית משותף וחובותיהם בקשר עם הרחבת דירה בבית המשותף. מטרת התיקון לחוק, הפחתת שיעור הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות לבניה שמטרתה הרחבת דירה, בשים לב כי בהתאם להוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין, נדרשה לכתחילה הסכמה של כל בעלי הדירות לפעולה זו. בצדה של התכלית לאפשר לבעל דירה בבית משותף לנצל באופן מיטבי קניינו באמצעות הרחבת דירתו, ככל שיקבל הסכמה של הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות, ביקש המחוקק להגן על זכויות הקניין של המיעוט בבית המשותף, כך שהזכות להרחיב הדירה בבית המשותף תיסוג מפני הזכות של בעל דירה לבנות סוכה בבית המשותף ככל שנהג לעשות כן לפני ההחלטה. זאת, משביקש המחוקק לבכר הזכות לחופש הדת - הזכות לדבוק בדת ובאמונה והחירות לקיים מצוותיה - של בעל דירה בבית המשותף המבקש להמשיך ולקיים מצוות בניית סוכה, אף אם הדבר עולה כדי פגיעה במימוש התכלית הכלכלית תועלתית שבבסיס תיקון מספר 18 לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. בתוך כך, סבורני כי תכלית הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק, היא הגנה על זכויותיו של בעל דירה בבית משותף, אשר עובר להחלטת ההרחבה נהג לבנות סוכה בבית המשותף, כך שלא תתאפשר הרחבת הדירה אם יהא בה כדי למנוע מבעל הדירה להמשיך ולבנות סוכה בהתאם לנוהג זה, כפי מיקומה ובמובנה ההלכתי. ככל שנהג בעל דירה לבנות סוכה בשטח הרכוש המשותף בבית המשותף (למשל, בחצר או בגג הבית המשותף), לא תותר הרחבת דירה באופן שתאיין כליל האפשרות להמשיך ולבנות סוכה בשטח הרכוש המשותף, הגם שבמיקום שונה בשטח זה בהתחשב במכלול נסיבות העניין. עוד בהלימה, ככל שנהג בעל דירה לבנות סוכה במרפסת דירתו שאינה מקורה בבית המשותף, ואין בדירתו מרפסת נוספת שאינה מקורה, לא תותר הרחבת דירה באופן שתאיין האפשרות להמשיך ולבנות סוכה במרפסת הדירה. בהינתן כי מצוות הישיבה בסוכה כוללת המצווה לאכול הארוחות בסוכה ואף ללון בה בכל שבעת ימי החג, כדרך שדרים בדירה, סבורני כי העתקת מיקום סוכה ממרפסת דירה, לרבות מחצר ומגג הצמודים לדירה, לשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף, חותרת תחת התכלית שביסוד הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק, לאפשר לבעל דירה להמשיך לבנות סוכה כפי מנהגו עובר להחלטת ההרחבה (ראו גם: עש"א (מחוזי י-ם) 48941-10-18 דיין נ' אלון, פורסם ב"נבו" (24.9.2019)).

57. לצד מיקום הסוכה בבית המשותף (בדירה על הצמודותיה או בשטחי הרכוש המשותף) כפי הנוהג עובר להחלטת ההרחבה, ייבחן כל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו, בהתחשב אף במאפייני הסוכה וממדיה לאפשר קיום מצוות הישיבה בסוכה, נסיבותיו האישיות של בעל הדירה שנהג לבנות הסוכה, חלופות קיימות וסבירות לבניית הסוכה לאחר החלטת ההרחבה במיקומה, מהות ההרחבה המבוקשת, גודל דירתו של מבקש ההרחבה ונסיבותיו האישיות.

58. סבורני, כי תכלית זו הולמת המטרות, הערכים ועקרונות יסוד שיטת המשפט בישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, משעניינה הסדר שביכר המחוקק באזנו בין זכויות יסוד העומדות לבעלי דירות בבית משותף - זכויות קניין והזכות לחופש הדת - לעניין הרחבה דירה בבית המשותף לאחר שהושלמה בניית הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. על רקע דברים אלה, אפנה לבחון השאלה האם ההחלטה בדבר הרחבת מרפסות הדירות בבית המשותף, ביחס לדירות הנתבעים 1-3, מונעת מהתובעים האפשרות לבנות סוכה כפי שנהגו עובר להחלטת ההרחבה.

הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 מונעת מהתובעים האפשרות לבנות סוכה

60. אין חולק כי התובעים הם אנשים שומרי מצוות המקפידים על אורח חיים דתי, ונוהגים לבנות סוכה במרפסת דירתם בבית המשותף בכל שבעת ימי חג הסוכות בכל שנה, החל ממועד כניסתם לדירה עם השלמת בניית הבית המשותף ואכלוסו.

61. עוד אין חולק, כי דירת התובעים מצויה בקומה ה-17 בבית המשותף. הדירה כוללת מרפסת שאינה מקורה בשטח של 18.50 מ"ר. להלן תרשים הדירה כמצוין בתשריט הבית המשותף, המצורף לצו רישום הבית המשותף בפנקסי המקרקעין:

מרפסת דירת
התובעים
(אינה מקורה)



62. הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 המצויות בקומה ה-18 שמעל דירת התובעים, בהתאם לתכנית, משמעה קירוי מלוא החלל הפתוח כיום לכיפת השמיים מעל מרפסת דירת התובעים. להלן תרשים דירות הנתבעים 1-3 כמצוין בתשריט הבית המשותף:



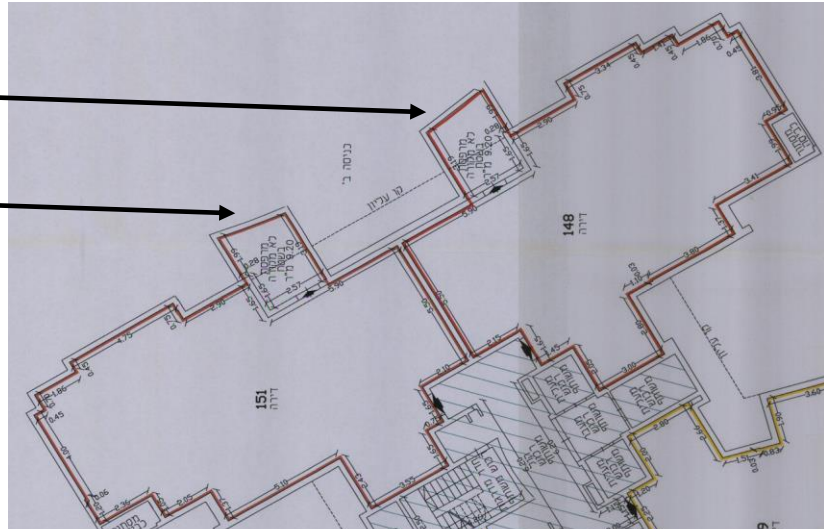
מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מרפסת דירת
הנתבעת 1

מרפסת דירת
הנתבעים 2-3



63. על מצוות הישיבה בסוכה נאמר "בסוכת תשבּוּ שְׁבַעַת יָמִים, כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַסֹּכֶת. לְמַעַן יָדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֹּכֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם" (ויקרא כג, מב-מג). "חג הסוכות תעשה לך שְׁבַעַת יָמִים בְּאֶסְפֹּף מִגֶּרְנֶךָ וּמִיָּקְבֶךָ" (דברים טז, יג).

64. בהתאם להלכות סוכה, 'סוכה כשרה' היא סוכה שיש לה לפחות שלוש דפנות, גודלה המינימאלי הוא שבעה טפחים מרובעים (כ-70 ס"מ), והסכך שעל גבה מצוי מתחת לכיפת השמיים. "ת"ר 'בסוכות תשבּוּ' ולא בסוכה שתחת הסוכה ולא בסוכה שתחת האילן ולא בסוכה שבתוך הבית" (תלמוד בבלי, ט ע"ב). "הסוכה צריכה לעמוד תחת כיפת השמיים, כדי שהסכך יהיה זה שיסוכך על היושב בה ולא דבר אחר. לפיכך, העושה סוכתו תחת תקרת הבית או תחת האילן - סוכתו פסולה" (הרב אליעזר מלמד, פניני הלכה). אם רק חלק מהסוכה בנוי תחת גג, והחלק שאינו מקורה הוא בגודל ההלכתי המתאים (70 ס"מ) ומוקף בשלוש דפנות ויש בו שיעור - החלק הזה כשר, אך גברים, המחויבים במצווה, אינם רשאים לשבת בחלק המצוי מתחת לגג. עוד מהלכות סוכה, מצווה שידור אדם בסוכה בשבעת ימי החג כדרך שהוא דר בביתו, "כך הוא צריך לדור בסוכה עם מיטתו ומצעיו וכלי תשמישו" (שו"ע תרלט, א-ב).

65. טענת התובעים, לפיה הם רכשו הדירה בבית המשותף בהסתמך על היותה כוללת מרפסת שאינה מקורה, לאפשר בידם לקיים מצוות ישיבה בסוכה בימי חג הסוכות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא נסתרה. בהקשר זה, הנני לדחות טענת הנתבעים לפיה אין להכשיר מנהג התובעים לבניית סוכה במרפסת דירתם, משהמרפסת נבנתה שלא כדין משאיחודה אינו תואם היתר הבניה. זאת, הן משבהתאם לצו רישום הבית המשותף, לתקנון הבית המשותף ולתשריט הבית המשותף שבפנקסי המקרקעין - מסמכי רישום הבית המשותף המסדירים זכויות הקניין של בעלי הדירות וחובותיהם בבית המשותף - דירת התובעים אחת היא וכוללת שתי מרפסות צמודות שאינן מקורות בשטח כולל של 18.50 מ"ר; הן משלכתחילה לדירת התובעים מרפסות שאינן מקורות, לאפשר הקמת סוכה כהלכתה במרפסת דירתם; הן משהוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין אינה מורנו תחולתה אך ביחס למרפסת סוכה סטטוטורית כהגדרתה בדיני התכנון והבניה.

66. העתקת מיקום הסוכה ממרפסת דירת התובעים שבקומה ה-17 בבית המשותף לחצר הבית, כטענת הנתבעים, חותרת תחת התכלית שביסוד הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק, לאפשר לבעל דירה להמשיך לבנות סוכה כפי מנהגו עובר להחלטת ההרחבה. זאת, כאמור, משמצוות הישיבה בסוכה כוללת המצווה לאכול כל הארוחות בסוכה ואף ללון בה בכל שבעת ימי החג, כדרך שדרים בדירה. זאת, על מלוא משמעות הדבר לרבות בהיבטי נוחות, לוגיסטיקה ושינוע, בהינתן אף גילם המתקדם של התובעים, בהסתמכם כאמור, עובר לרכישת הדירה, על הימצא מרפסת שאינה מקורה בדירתם לאפשר קיום מצוות ישיבה בסוכה בחג הסוכות, להם ולבני משפחתם, למצער משפחתם הגרעינית הכוללת התובע 1, בניו וחתניו, עובר לבניית הבית המשותף ואכלוסו.

67. בהקשר זה, הנני לדחות טענת הנתבעים כי די שיותר פתח לכיפת השמיים בגודלה המינימאלי של סוכה כשרה. בהתאם להלכות סוכה, גברים המחויבים במצוות ישיבה בסוכה אינם רשאים לשבת בחלק המצוי מתחת לגג. טענת התובעים לפיה הם נוהגים לבנות סוכה במרפסת דירתם בכל ימי חג הסוכות, בכל שנה מאז נבנה הבית המשותף ואוכלס, ומקיימים מצוות הישיבה בסוכה כהלכתה, בכללם התובע 1, בני משפחתו הגרעינית ואורחיהם שומרי המצוות כמצוות החג (אושפיזין), לא נסתרה. ללמדנו הנוהג של התובעים בעניין זה עובר להחלטת ההרחבה. בהלימה, יש לשמר בקירוב ממדי הסוכה להבטיח מצוות הישיבה בסוכה, כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

68. מכל מקום, לא מצאתי בנסיבות המקרה דנן, נסיבות אישיות של הנתבעים 1-3, הגוברות על זכות התובעים כקבוע בהוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין להמשיך ולבנות סוכה במרפסת דירתם, בהתחשב אף במהות ההרחבה שעניינה הגדלת שטח המרפסות הקיימות בדירות הנתבעים 1-3, כל אחת בכ-9 מ"ר.

69. הנני לדחות טענת הנתבעים, לפיה הסכמת התובעים לקדם התכנית להרחבת מרפסות הדירות בבית המשותף מאיינת הנוהג של בניית סוכה במרפסת דירתם. זאת, משאין לזקוף לחובת התובעים שיתוף פעולה שנהגו בו בעניין זה ביחס לטובת בעלי הדירות בבית המשותף, ובפרט משלא הוכח לפניי כי בגדרי שיתוף פעולה זה מחלו התובעים על הזכות העומדת להם מכוח הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין. בנוסף, הנני לדחות טענת הנתבעים לפיה יש לראות הסכמת התובעים להחלטת ההרחבה, הסכמה קונסטרוקטיבית להרחבת מרפסות הנתבעים 1-3, כקבוע בהוראת סעיף 71ב(ג) לחוק. זאת, משאין בהוראת דין זו כדי לגבור ולאייץ הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק, מכוחה בהתקיים הנסיבות הקבועות בה כמפורט לעיל, לא ניתן לאשר הרחבת הבניה.

70. העולה מן המקובץ, הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 בהתאם לתכנית (קירוי מלוא החלל הפתוח לכיפת השמיים הנשקף ממרפסת דירת התובעים), מונעת מהתובעים האפשרות לבנות סוכה במרפסת דירתם, כקבוע בהוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין.

71. לנוכח סעדים חלופיים שבאו בכתבי טענות הצדדים ובכתבי סיכומיהם, לרבות הסכמה דיונית שבאה בין הצדדים למינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לבחון היתכנות לפתרונות הנדסיים חלופיים, אפנה לבחינת קיומן של חלופות שתאפשרנה, בד בבד, בניית סוכה במרפסת דירת התובעים והרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3.

חלופות לבניית סוכה במרפסת דירת התובעים והרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3

72. בהסכמת הצדדים, מונה כאמור מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין צבי רון, ליתן חוות דעת בשאלת היתכנות הפתרונות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההנדסיים שהציעו הצדדים בכתבי טענותיהם - רצפה פריקה/נשלפת בשטח הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 כהצעת התובעים, ומרפסת סוכה נשלפת (טלסקופית) במרפסת דירת התובעים כהצעת הנתבעים - לרבות מלוא ההיבטים הקשורים בכך ובכללם היבטי תכנון, רישוי, פונקציונליות ובטיחות, וכן חלופות משנה בהתייחס לפתרונות ההנדסיים, ככל שקיימות ועלותם.

73. ביום 9.9.2021 ניתנה חוות דעת המומחה (להלן - "חוות דעת מומחה"), לאחר שהמומחה ביקר בדירות הצדדים בבית המשותף ובחן תכניות הקונסטרוקציה של הבית המשותף בקומות דירות הצדדים בבית המשותף כמפורט בחוות הדעת, והמצב התכנוני.

74. בהתאם לחוות דעת המומחה, החלופה להתקנת רצפה פריקה/נשלפת בשטח הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3, כהצעת התובעים, מהווה פתרון ישים (בר ביצוע) הן מבחינה הנדסית הן מבחינה תכנונית בהתאם לתכנית. בתוך כך, קבע המומחה כי יישום חלופה זו "מחייב ביצוע עבודות איטום מורכבות תוך היוועצות עם יועץ איטום ועריכת פרטי איטום ייעודיים בהתאם לחלופה המיושמת, וביצוע עבודות תחזוקה תקופתיות לצורך הבטחת תפקוד תקין של מערכות הפריקה/שליפה השונות." (עמוד 17 לחוות הדעת). המומחה הוסיף וקבע בסבירות גבוהה, כי ככל שיישום חלופה זו להרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 יבוצע "תחת תכנון הנדסי נדרש, לרבות פיקוח עליון נדרש, ותחת הנחת עבודה כי ביצוע עבודות התחזוקה התקופתית הנדרשת וביקורת תקופתית בהתאם להנחיות היצרן", הריש שלא נשקפת כל סכנה בטיחותית על פי חלופה זו (עמוד 18 לחוות הדעת). עוד קבע המומחה, כי חלופה זו יכולה להתבצע אף בחלק משטח הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3, באופן המשתלב עם הרחבה קונבנציונאלית (רגילה) בשטח ההרחבה (עמוד 21 לחוות הדעת).

75. אשר לחלופה להתקנת מרפסת סוכה נשלפת (טלסקופית) במרפסת דירת התובעים, כהצעת הנתבעים, סבר המומחה כי חלופה זו מהווה פתרון ישים מבחינה הנדסית. ברם, החלופה מנוגדת להוראות תכניות המתאר החלות על הבית המשותף וספק אם תאושר על ידי מוסדות התכנון במסגרת הליך הקלה בהתאם לדיני התכנון והבניה (עמוד 17 לחוות הדעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

76. בסכמו ממצאי חוות הדעת ומסקנותיו, קבע המומחה כי "הפתרון האופטימלי הניתן ליישום", לצורך הותרת החלל הפתוח לכיפת השמיים ממרפסת דירת התובעים, הוא הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 "באמצעות חלופה טלסקופית (בוכנות דוחפות/כננת משיכה)", בהתאם לעקרונות התכנון כמפורט בחוות הדעת (עמודים 19-22 לחוות הדעת). זאת, משחלופה של רצפה נשלפת כרוכה במורכבות פונקציונאלית, הן בביצוע הן בתחזוקה השוטפת, באופן המאין כדאיותה (עמוד 18 לחוות הדעת).

77. המומחה נחקר על חוות דעתו לבקשת הנתבעים 1-3.

78. סבורני כי לא עלה בידי הנתבעים לסתור ממצאי המומחה ומסקנותיו בחוות הדעת. אבאר מסקנתי זו:

79. בהתייחס לחלופה להתקנת מרפסת סוכה נשלפת (טלסקופית) במרפסת דירת התובעים, כהצעת הנתבעים, הבהיר המומחה בעדותו המניעות התכנונית-רישויית לעשות כן, משלא ניתן לחרוג מקווי הבנין (פרוטוקול דיון מיום 14.2.2022, עמוד 2 שורות 23-31, עמוד 3 שורות 21-25 ועמוד 6 שורות 1-5). עדותו לא נסתרה. עוד העיד המומחה, כנתמך בחוות דעתו, כי התקנת רצפה טלסקופית בשטח הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 יכולה להיעשות ביחס למלוא שטח ההרחבה או רק לחלקה, בהדגישו כי וודאי שראה מרפסות כאלה "הכי קל לי להיזכר בירושלים, יש לי מלא כאלה" (שם, עמוד 3 שורות 12-18 ועמוד 5 שורות 30-41).

80. המומחה הוסיף והעיד, כי הפתרון ההנדסי כפי החלופה שקבע בחוות דעתו ביחס לשטח הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 אף אינה עולה כדי פגיעה אסתטית, שכן ניתן להתקין על גבה ריצוף הזהה לריצוף הקיים והמתוכנן. ככל שתהא בליטה זו תהא מזערית, בגודל של 2 מ"מ, מבלי להוות מפגע בטיחותי (שם, עמוד 4 שורות 13-4).

81. בניגוד לטענת הנתבעים, הוסיף המומחה והעיד כי הפתרון ההנדסי בשטח הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 בדמות מרפסת טלסקופית אינו כרוך ברעד וברעש, בנסיבות בהן יתכנן זאת מהנדס המומחה בתחום המכונות, כפי קביעתו בחוות הדעת. כלשון המומחה בעדותו לפניי: "בדיוק זה מה שאמרתי. זה לא בתחום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- הקונסטרוקציה. הוא יודע דבר יציב, אלמנטים, זה מכניקה. מומחה בתחום המכניקה הוא שיבטיח זאת. כדי לתכנן את הבוכנות ברמת רזולוציה שלא תהיה תזוזה של מ"מ, קודם כל צריך בוכנות מתאימות לגיאומטריה הנדרשת וזה על ידי מהנדס מכונות. ... מבחינת יציבות של המרפסת המכנית, בוודאי. מרפסת מכנית מי שאחראי עליה זה לא מהנדס בנין, אלא רק מהנדס שמטפל במכניקה. " בתוך כך, שב והדגיש המומחה כי בהיבט ההנדסי יש "פתרון באופן מוחלט", אשר כאמור טעון יישום וביצוע בהנחיית מומחה בתחום המכונות (שם, עמוד 5 שורות 1-19).
82. בהקשר זה, נשאל המומחה לחוות דעת המומחה מהנדס הבניין ברוך שניר, אשר צורפה לתצהיר עדותה הראשית של הנתבעת 1, בהבהירו בעדותו כי המומחה שניר הוא מהנדס בניין ואינו מהנדס מכונות, כך שאינו בעל הידע והמומחיות הדרושים לעניין אופן תכנון וביצוע הפתרון ההנדסי בשטח הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 בדמות מרפסת טלסקופית. כל זאת, בהדגישו כי המדובר בפתרון ישים ובר ביצוע, כלשונו "נכון. הוא אומר שיהיה תזוזה, אני אומר - הכל זה פונקציה של המבנה, של הבוכנות. לומר זה לא יהיה תקין זה נכון רק אם תהיה מכונה לא תקינה." (שם, עמוד 4 שורות 19-37).
83. עדות המומחה, איש מקצוע בעל ידע רב וניסיון עשיר בתחום הנדסת הבניין, היתה מהימנה עליי, בבחינת חיזוק לממצאי חוות דעתו ומסקנותיה, אשר מצאתי כי נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי, ומשכך הנני לאמצה.
84. בהתאם לחוות דעת המומחה, עומדת לנתבעים 1-3 האפשרות להרחיב מרפסות דירותיהם בשטח ההרחבה הקבוע בתכנית, באמצעות מרפסת טלסקופית.
85. בהתאם לחלופה זו, תבוצענה כלשון המומחה בחוות הדעת, העבודות הבאות: "קיבוע פרופיל מסגרת ייעודי בהיקף פתח המרפסת ועיגון הבוכנות הייעודיות/כננת וביצוע רצפת המרפסת באמצעות קונסטרוקציית פלדה ומערכת גמר בהתאם לנבחר. העבודה תכלול תכנון הנדסי ופיקוח עליון בהתאם לנדרש. העבודה תכלול הבטחת הסדרת מעקה תקני בהתאם לדרישות ת"י 1142 בעת פתיחת רצפת המרפסת הנפתחת. העבודה כוללת התקנת מנוע חשמלי (בוכנות/כננת)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפתיחת המרפסת והסדרת עבודות חשמל נדרשות" (עמוד 21 לחוות דעת המומחה).

86. אפנה, אפוא, להכרעה בסעד שיש ליתן בתביעה דנן.

הסעד

87. לנוכח הסכמת התובעים בכתבי הסיכומים, הנני להורות כי אך שטח של 1.50 מ' מקו הבנין במרפסת דירתם צפונה, לכל אורך המרפסת הקיימת (כ-6 מ') - המהווה כמחצית משטח הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 בהתאם לתכנית - יותר ללא קירוי או שיותקנו בדירות הנתבעים 1-3 מרפסות טלסקופית בשטח זה, בהתאם להוראות פסקה 85 לעיל.

88. בקשה להיתר בניה להרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3, תוגש בהתאם להוראות פסק דין זה.

89. ככל שהנתבעת 1 והנתבעים 2-3 יבקשו לממש החלופה לבניית מרפסת טלסקופית בשטח הרחבת מרפסות דירותיהם בבית המשותף, כאמור בפסקאות 84-85 לעיל, ניתן צו עשה המורה חיוב הנתבעת 1 והנתבעים 2-3, ביחד ולחוד, להותיר המרפסת הטלסקופית פתוחה באופן מלא ורציף בכל ימי חג הסוכות, בכל שנה.

סוף דבר

90. דין התביעה להתקבל.

91. הרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3 בהתאם לתכנית - שמשמעה קירוי מלוא החלל הפתוח לכיפת השמיים הנשקף ממרפסת דירת התובעים - מונעת מהתובעים האפשרות לבנות סוכה במרפסת דירתם, כקבוע בהוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין.

92. חלף בטלות החלטת הרחבת המרפסות בבית המשותף ביחס לדירות הנתבעים 1-3 בהתאם לתכנית, הנני להורות, בהסכמת התובעים בכתבי הסיכומים, כי אך שטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- של 1.50 מ' מקו הבנין במרפסת דירתם צפונה, לכל אורך המרפסת הקיימת (כ-6 מ') - יוותר ללא קירוי או שתותקן בדירות הנתבעים 1-3 מרפסת טלסקופית בשטח זה, בהתאם להוראות פסקאות 84-85 לעיל. בקשה להיתר בניה להרחבת מרפסות דירות הנתבעים 1-3, תוגש בהתאם להוראות פסק דין זה.
93. ככל שהנתבעת 1 והנתבעים 2-3 יבקשו לממש החלופה לבניית מרפסת טלסקופית בשטח הרחבת מרפסות דירותיהם בבית המשותף, ניתן צו עשה המורה חיוב הנתבעת 1 והנתבעים 2-3, ביחד ולחוד, להותיר המרפסת הטלסקופית פתוחה באופן מלא ורציף בכל ימי חג הסוכות, בכל שנה.
94. הנני להורות לרשם המקרקעין בתל אביב יפו לרשום הערה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין על זכויות הנתבעת 1 בדירתה בבית המשותף (הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 148, חלקה 570 בגוש 6161), ועל זכויות הנתבעים 2-3 בדירתם בבית המשותף (הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 151, חלקה 570 בגוש 6161), הכפופות להוראות פסק דין זה.
95. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, מכוחן פסיקת הוצאות משפט לצד הזוכה תהא בכפוף להיותן סבירות, הוגנות והכרחיות לניהול ההליך, בהתחשב במהות הסכסוך, במורכבותו, בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין, ובמשאבים שהושקעו על ידם, וביישמי אלה בנסיבות דנן, שעיקרן קבלת התביעה, בהינתן מחלוקת שניטשה בין הצדדים לעניין הפרשנות שיש ליתן להוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין, כמו גם ניסיונות כנים של הצדדים לסיים המחלוקת בפשרה, לצד המשאבים שנדרשו לתובעים בניהול התביעה דנן, הנני להורות חיוב הנתבעת 1 לשלם לתובעים הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 10,000 ש"ח, וכן חיוב הנתבעים 2-3, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 10,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.
96. איני עושה צו להוצאות בעניין הנתבעת 4, משסבורני כי לכתחילה אין היא בעלת דין דרושה, משלא התבקש כל סעד בעניינה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/284/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, כ"ג כסלו תשפ"ד, 6 דצמבר 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו